

표준근로 계약서(예시)

관세청 ○○○○ (이하 "채용권자"라 한다)과 근로자(이하 "근로자"라 한다)는 아래 근로조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

< 근로자의 인적사항 >

성명	성별	연령	생년월일	현주소
연락처		최초계약일	근무기관	근무형태
자택:				
휴대폰:				

제 1 조(계약기간)

- ① 계약기간은 20 년 월 일부터 60세(기간제 근로자의 경우 계약종료일)까지이며, 계약은 계약기간의 만료로 자동종료된다.
- ② 공무원 근로자의 정년퇴직 후 기간제 근로자로 재고용은 새로운 근로계약의 체결로 보며, 「근로기준법」 제34조에 따른 퇴직금과 같은 법 제60조에 따른 연차유급 휴가일수 계산 등을 위한 계속근로기간은 퇴직 후 재고용된 시점부터 새로 기산한다.

제 2 조(수습기간)

- ① 근로계약일로부터 3개월간은 수습기간으로 하며 채용권자는 수습기간 중 근로자의 근무태도, 품성, 업무수행능력 등을 종합 평가하여 본 채용 여부를 결정한다.
- ② 수습기간 중이라도 언제든지 전 1항의 요건에 부적합하다고 판단되는 경우, 채용권자는 본 채용을 거부 또는 고용을 종료할 수 있다.

제 3 조(근무장소 및 업무내용)

- ① 근무장소 : ○○○세관(채용기관장/사용부서장이 지정하는 장소)
- ② 업무내용 : (예)조리·청소·경비·시설관리(외 특별히 부여하는 업무) 기타 채용기관장(사용부서장)이 부여하는 업무
- ③ "채용권자"가 필요하다고 인정할 경우에는 근로자의 의견을 들어 근무부서 및 업무내용을 변경할 수 있다.

제 4 조(근로시간)

- ① 주간 근로자의 근로시간은 09시부터 18시까지로 한다. 다만, 업무의 특성에 따라 근로시간을 협의하여 조정할 수 있다.
- ② 교대근로 형태의 근로자는 채용권자(사용부서장)이 운영하는 근로시간을 따른다.
- ③ ①, ②의 소정근로시간은 1일 8시간, 주간 40시간의 범위로 한다.
- ④ 휴게시간 : 주간근로 - 12:00부터 13:00까지

야간근로 - 근로의 특성을 감안하여 채용기관장(사용부서장)이 정한다.

- ⑤ 근로자는 채용권자가 업무상 필요로 인하여 추가 근로(연장근로, 야간근로, 휴일근로)를 요청하는 경우 「근로기준법」에 저촉되지 않는 범위에서 이에 동의한다.

제 5 조(보 수)

- ① (보수) 근로자의 보수는 기본급(0000원)외 정액급식비, 명절휴가비, 그밖에 수당 등으로 하되, 세부 지급액에 대하여는 「관세청 공무원 등 근로자 보수업무처리지침」을 따른다.
- ② (지급시기) "채용권자"는 "근로자"에게 매월 25일에 보수를 지급한다. 단, 지급일이 토요일이거나 공휴일인 경우 그 전날에 지급한다.
- ③ (정산) 보수지급 후 "근로자"의 퇴직 등 보수변동사유가 발생할 경우에 "채용권자"는 "근로자"가 기지급 받은 급여 중 근무하지 않은 날에 해당하는 급여를 "근로자"에게 지급하여야 할 퇴직금 등 금품에서 정산하고 지급하며 정산금액이 없는 경우에는 "근로자"는 이를 반납하여야 한다.
- ④ (초과근무수당) "채용권자"는 "근로자"가 공휴일에 근무를 하거나 제27조제1항에 규정된 시간을 초과하여 근무를 한 경우에는 다음과 같이 초과근무수당을 지급하기로 한다.
1. 휴일근무수당 : (8시간 이내) 지급 통상임금 $\times$ 1.5 $\times$ 휴일근로시간
(8시간 초과) 지급 통상임금 $\times$ 2 $\times$ 휴일근로시간
 2. 시간외근무수당 : 지급 통상임금 $\times$ 1.5 $\times$ 시간외근로시간
 3. 야간근로가산(할증) : 지급 통상임금 $\times$ 0.5 $\times$ 야간근로시간
- ⑤ (감액지급) "근로자"가 "채용권자"의 승인을 받지 아니하고 무단으로 결근을 하였을 때 또는 질병, 부상으로 인한 휴가일수가 법정휴가일수를 초과한 경우 휴가일수를 제외한 결근일수에 해당하는 급여를 제하고 지급하기로 한다. 단, 업무수행으로 인한 경우는 예외로 한다.
- ⑥ 제3항의 경우에 있어서 지참, 조퇴 또는 외출은 누계 8시간을 결근 1일로 계산한다.

제 6 조(근 무)

- ① "근로자"의 근무시간은 공무원의 근무시간에 준한다. 단, "채용권자"의 사정에 의해 특별히 필요한 때에는 "채용권자"가 따로 정할 수 있다.
- ② "채용권자"는 제1항의 규정에 불구하고 "근로자"에게 휴일근무 등 초과 근무를 요구할 수 있으며 "근로자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ③ "근로자"는 불임의 '서약서'를 준수하여 성실히 업무를 수행하여야 한다.

제 7 조(비밀유지의무)

- ① "근로자"는 업무상 알게된 비밀을 외부에 누설하여서는 아니 된다.
- ② "근로자"가 제1항의 규정을 위반하였을 때에는 관계법령의 규정에 의한 민·형사상의 책임을 진다

제 8 조(손해배상)

"근로자"는 고의 또는 과실로 관련 업무에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 변상하여야

한다.

제 9 조(계약의 해지)

- ① 근로자가 해당 직무를 수행할 수 없을 정도의 신체·정신상의 이상이 있거나 근무성적이 불량하여 근로관계를 계속 유지하기 어려운 경우, 사업·예산의 축소 또는 폐지로 감원이 불가피한 경우 등 「관세청 공무원직 등 근로자 관리 훈령」 제37조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 계약을 해지할 수 있다.
- ② 이 계약을 해지하고자 할 때에는 "채용권자"는 해지 예정일 30일전까지, "근로자"는 10일전까지 상대방에게 통지하여야 한다.

제 10 조(해 석)

이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「관세청 공무원직 등 근로자 관리 훈령」 및 「근로기준법」, 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 등에서 정하는 바에 따른다.

제 11 조(계약서)

"채용권자"와 "근로자"는 상호 대등한 입장에서 이 계약을 체결하고 신의에 따라 계약상의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인 후 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

“채용권자”
관 세 청
○○○ 실·국장
(인)

"근로자"
주 소 :
생 년 월 일 :
성 명 : (인)